

1500431-54.2021.8.26.0347

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... de terceiros, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Apurou-se, ademais, que o réu possui envolvimento com o tráfico de entorpecentes, comercializando drogas nas proximidades de sua residência, conforme se depreende dos relatórios de investigação de fls. 42/44.

Assim, à despeito de não haver condenação anterior por tráfico, vislumbra-se que a conduta do réu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500431-54.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500431-54.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Raul Henrique Ferreira

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

RAUL HENRIQUE FERREIRA, qualificado às fls. 22/23, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de março de 2021, por volta das 10h20, na Rua Pará esquina com a Avenida Alagoas, Jardim Balista, nesta cidade e comarca de Matão, após adquirir de maneira escusa, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 invólucros contendo 1,15 gramas de cocaína na forma de crack e 12 invólucros contendo 19,02 gramas de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela inocência do réu.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu RAUL HENRIQUE FERREIRA, qualificado às fls. 22/23, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do boletim de ocorrência nº 192/2021 (fls. 04/05), boletim de ocorrência nº 193/2021 (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), fotos do dinheiro e entorpecente apreendidos (fls. 12/13), laudo pericial nº 98619/2021 - cocaína (fls. 14/16), laudo pericial nº 98625/2021 - maconha (fls. 17/19), termos de depoimentos/declarações (fls. 20, 21, 22 e 45), relatório de investigação (fls. 42/44), relatório final (fls. 46/47), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu RAUL HENRIQUE FERREIRA, na fase inquisitiva (24/03/2021 - fl. 22), declarou que: "estava no local soltando pipa; que não sabe nada sobre o entorpecente; que a droga encontrada pelos policiais não lhe pertence; com relação ao dinheiro disse que o mesmo é proveniente de trabalhos que fez em limpezas de terreno.". Ainda na fase inquisitiva (29/07/2021 - fl. 45), declarou: "ratifica suas declarações prestadas em 24/03/2021; informa novamente que o entorpecente encontrado no dia dos fatos não lhe pertence.". Em Juízo, disse que no dia estava soltando pipa com seus amigos. Depois foi dar uma volta de bicicleta, quando foi abordado pelos policiais. Trazia consigo R\$70,00, fruto do seu trabalho. A droga localizada não era sua. A pipa e carretel ficaram com seus amigos em outro quarteirão. Tem 27 anos. Faz bicos carpindo terrenos. Não tem renda fixa. É solteiro. Não tem filhos. Tem passagem por roubo. Nada tem contra as testemunhas.

A testemunha Rafael Bruno Barizon, na fase inquisitiva (24/03/2021 - fl. 20), declarou: "é policial militar e nesta data estavam trabalhando quando receberam denúncia via CAD de que pela Rua Pará com Avenida Alagoas, um rapaz trajando short vermelho e camiseta laranja estaria vendendo drogas e que escondia o entorpecente no pé de um poste de iluminação pública na esquina; que se dirigiram ao local, sendo o rapaz abordado, e este usava as roupas conforme a denúncia e durante busca pessoal foi encontrado em seu poder a importância de R\$ 70,00 (setenta reais), mais precisamente no bolso direito de sua bermuda, não sabendo o investigado informar a procedência do valor; no pé do poste, como relatado na denúncia, foi encontrado doze porções de maconha envoltas em papel filme e oito pedras de crack envoltas em plástico; o investigado disse que o entorpecente não lhe pertencia e que estava no local soltando pipa, porém nenhuma pipa foi localizada; investigado foi conduzido a esta delegacia onde a ocorrência foi registrada, entorpecentes e dinheiro apreendidos em auto próprio.". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. O réu é conhecido dos meios policiais pela prática do tráfico.

A testemunha Fernando Rogerio de Souza, na fase inquisitiva (24/03/2021 - fl. 21), declarou: "é policial militar e nesta data estavam trabalhando quando receberam denúncia via CAD de que pela Rua Pará com Avenida Alagoas, um rapaz trajando short vermelho e camiseta laranja estaria vendendo drogas e que escondia o entorpecente no pé de um poste de iluminação pública na esquina; que se dirigiram ao local sendo o rapaz abordado, e este usava as roupas conforme a denúncia e durante busca pessoal foi encontrado em seu poder a importância de R\$ 70,00 (setenta reais), mais precisamente no bolso direito de sua bermuda, não sabendo o investigado informar a procedência do valor; no pé do poste, como relatado na denúncia, foi encontrado doze porções de maconha envoltas em papel filme e oito pedras de crack envoltas em plástico; o investigado disse que o entorpecente não lhe pertencia e que estava no local soltando pipa, porém nenhuma pipa foi localizada; investigado foi conduzido a esta delegacia onde a ocorrência foi registrada, entorpecentes e dinheiro apreendidos em auto próprio.". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. A denúncia mencionava as características do réu e o nome Raul. Aduziram ainda que a droga estaria escondida no pé do poste. Com o réu havia setenta reais. Ele disse que estava soltando pipa, mas nenhum material relacionado foi encontrado. A droga foi localizada no mesmo local indicado pelo denunciante. O réu já era conhecido dos meios policiais por tráfico.

Ao final da instrução, temos que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares receberam informação, via CAD, de que no cruzamento da Rua Pará com a Avenida Alagoas, um rapaz trajando short vermelho e camiseta laranja estava vendendo drogas e as escondia no pé de um

poste de iluminação pública na esquina.

Os policiais dirigiram-se até o local apontado onde abordaram o réu, que vestia um short vermelho e camiseta laranja, conforme a delação informava.

É importante registrar que o policial Fernando ainda esclareceu que o denunciante era morador e conhecia o réu pelo nome Raul.

Durante a busca pessoal foram apreendidos em poder do réu R\$70,00, no bolso direito de sua bermuda, cuja origem ele não explicou.

Na sequência, os policiais diligenciaram no pé do poste de iluminação pública, conforme delação específica, e localizaram doze porções de maconha envoltas em papel filme e oito pedras de crack envoltas em plástico.

O entorpecente apreendido foi periciado, tratando-se de 08 invólucros contendo 1,15 gramas de cocaína na forma de crack e 12 invólucros contendo 19,02 gramas de maconha (cf. laudos de exame químico toxicológico às fls. 14/16 e 17/19).

A negativa do réu não merece crédito, pois contrária à prova dos autos.

Ao ser indagado, o réu negou ser o proprietário do entorpecente e afirmou que estava no local soltando pipa. Porém, nenhuma pipa foi encontrada.

Por sua vez, as testemunhas apresentaram versão firme e coerente, tanto na fase policial quanto em Juízo, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoa inocente.

Ademais, a narrativa delas está amparada pelas demais provas colhidas nos autos, destacando-se a delação precisa e a droga apreendida.

Resultou comprovado, portanto, que o réu RAUL HENRIQUE FERREIRA, no dia 24 de março de 2021, por volta das 10h20, na Rua Pará esquina com a Avenida Alagoas, Jardim Balista, nesta cidade e comarca de Matão, após adquirir de maneira escusa, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 invólucros contendo 1,15 gramas de cocaína na forma de crack e 12 invólucros contendo 19,02 gramas de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A delação específica de que o réu estava comercializando drogas no local, a sua abordagem em conhecido ponto de venda de entorpecentes, a apreensão de dinheiro em seu poder, de origem não esclarecida, bem como a localização de diversas porções de crack e maconha, embalados individualmente e prontos para a entrega ao consumo de terceiros, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Apurou-se, ademais, que o réu possui envolvimento com o tráfico de entorpecentes, comercializando drogas nas proximidades de sua residência, conforme se depreende dos relatórios de investigação de fls. 42/44.

Assim, à despeito de não haver condenação anterior por tráfico, vislumbra-se que a conduta do réu e circunstâncias demonstradas são suficientes para afastar as teses defensivas.

Não foi comprovada, ademais, nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

A condenação, portanto, é de rigor.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tem por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade é intensa. As drogas apreendidas com o réu foram maconha e crack, sendo esta última substância de elevado potencial lesivo. Por esse motivo, para que ocorra a justa reprovação e prevenção, aumento a pena base em 1/6, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Em razão da reincidência, aumento a pena em 1/6, alcançando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa. Não há atenuantes.

Não há causa de aumento de pena a ser computada. Deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência, incompatível com o benefício.

Chega-se, pois, à pena final de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando a ausência de informações sobre a situação econômica do réu.

Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, possibilidade de substituição e suspensão da pena privativa de liberdade, não se desconhece as recentes decisões do STJ (HC 125343/RS) e STF (informativo 604).

Contudo, no caso concreto, é inviável a fixação do regime inicial aberto, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena.

Diante da reincidência, da gravidade concreta da conduta e da intensidade da atividade, para que as finalidades da pena sejam atingidas, fixo o regime inicial fechado.

Não se pode esquecer que o tráfico de entorpecente é o grande responsável pelo financiamento das quadrilhas e organizações criminosas que colocam em risco a paz da sociedade.

É também fator desencadeante de uma série de crimes relacionados à obtenção de dinheiro para sustentar o vício dos menos favorecidos.

Não bastasse, é o tráfico de entorpecente que possibilita o acesso das pessoas às drogas. Estas, por sua vez, são responsáveis pela desestruturação de diversas famílias. Enfim, a prática do tráfico de entorpecentes só traz vantagens para os criminosos, em detrimento de toda a sociedade, razão pela qual deve ser repreendida com maior severidade.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Não há fundamento superveniente para a decretação da custódia cautelar. Diante disso, poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para o fim de condenar o réu RAUL HENRIQUE FERREIRA, qualificado às fls. 22/23, reincidente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 680 dias-multa, no valor unitário mínimo. Recurso em liberdade.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita.

Decreto, após o trânsito em julgado, nos termos da Lei nº 11.343/06, o perdimento de eventual bem ou valor apreendido.

Após o trânsito em julgado, realizem-se as comunicações e anotações de estilo, bem como se oficie à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Matão, 11 de março de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA